

מסורת הש"ס

(א) לעיל נד: מיר לה: עירובין סג: (ב) ב"מ מ: שמועת מג:, (ג) לעיל מ: לקמן קו: (ד) ויקרא כג:, (ה) שמות כג:, (ו) שיע' לעיל: (ז) [לקמן סט:]; (ח) וועיין מוספות בכורות יא: ד"ה ונוכח, (ט) ס"א ל"ג, (י) עיין ב"רמ, (י) עיין רש"א,

גליון הש"ס

תום' ד"ה דבר וכו' לאפוקי חצי רימון. ע"י שנת דף ג' ע"ב מוס' ד"ה אמה: בא"ד הרב' לקמן לאתווי דבר שאינו מסויים. עיין בהרש"ש פ"ק דקדושין סי' ב':

מוסף רש"י

פרי מפרי. ולד מולד, פ"י מענבים ושכר מתמרים, למעוטי כמהין ופטירות ומים ומלח דליתו פרי מפרי (רעיל נד): עגל טלד מלחמו וכן שה, וענבים מחלנינם שורשעין המרגלים (שורבוין) וגדולי קרקע. שטלן מיונין וגדילין מן הקרקע (שם) למעוטי דגים שאין נקחין כסף מעשר (רעיל נד): דכתיב כי יתן איש אל רעהו. כסף או כלים לשמור וגו', פרשת שמור חנם היא, דמינא בהשאל' (ב"מ דג). פרשה ראשונה בשומר חנם ושניה בשומר שכר ושלשית בשאל', וגני שומר חנם אין לו עלוי אלא שנים כדכתיב ונקרב בעל הבית אל האללים אם לא שלח ידו (שבוטות מג:),

דהא כל חד וחד כלל ופרט באנפיה נפשיה דרשינן ליה. כלומר היכא דאיכא פרטי יתירי כל חד וחד מרבי כעין ידיה ולא דרשינן כולוהו בהדי הדדי ליהוי כעין הפרט דשלמה לרבות בעלי חיים שאין נבילתן מטמאה כדאמר לקמן [סד:] כדמי דצי חזקיה שדי שור צין המנא לתמנא כו' שדי חמור צין המנא לתמנא אלמא כל חד וחד באפי נפשיה מדריש: א"ב. דכעין הפרט בכל דדדין הוא דמיימי לא נכתוב אלא חד מהני פרטי דבעלי חיים ומתרבי כעין הפרט כל שנכלמו מטמאה ומדכתב פרטי יתירי תנס ענין לרבות שאר בעלי חיים: **קדוש צבבורה**. כעין שור ושה הוא דמתרבי מכעין הפרט דחמור דדמי ליה בתלת דדדין בעלי חיים וצבכורה ונכלמו מטמאה אבל צבי ואיל דלא דמי ליה אלא בתרמי לא להכי כתב שור דאם אינו ענין לו תנהו ענין לשאינו קדוש צבכורה דדמי מיהת בתרמי לפרטא צ"ח ונכלמו מטמאה ולעולם עופות לא: ה"ג א"ב **לכסוב רחמנא שור וחמור שה למה לי לאווי עופות: ואימא טהורין**. דדמי לפרטא קלת דש טומאה צנכלתם קלת לטומא צבית הבליעה: **אכל עופות טמאים לא**. דלית בהו טומאה כדאימא בחולין (ד' ק:) יכול תהא נבלת עוף טמא מטמא בגדים אבית הבליעה ת"ל^ו נבלה וטרפה לא יאכל לטמאה זה מי שאיסורו משום כל תאכל נבילה וטרפה ילא זה שאין איסורו משום כל תאכל נבילה וטרפה אלא משום כל תאכל טמא: **פרי מפרי**. ולד מולד וגפן ממחרץ למעוטי מים ומלח וכמיהיין ופטירות: **גידולי קרקע**. למעוטי דגים: **מדי כסבי**. בראש הפרשה כלל ופרט כי יתן איש ודרשינן ליה בפרק הזהב [צ"מ מ:] לענין שבעת שומרין למימר דאין נשבעין אלא על כעין הפרט שמתלטל וגופו ממון: **ואי ס"ד האי על כל דבר פשע**. דאחא לענין כפל למידרשה בכלל ופרט אחא ולא מתרבי לכפל אלא כעין הפרט לכתביניהו להני פרטי בקרא קמא ולדרוש כל חד

באפי נפשיה כדקאמרת דהא בקרא קמא נמי כפילא כתיב אלא ש"מ האי כללא דקרא בתרא ריבויא הוא ולענין כפל [נאך] דרשינן כלל ופרט וקרא קמא דכתיב ציה כלל ופרט לענין שבעה הוא דאחא כדכתיב בתריה^ו ונקרב בעל הבית וגו': **שלמה**. יש לה סימנים כדאמרין באלו מציאות (צ"מ דף סו.) מה שלמה מיוחדת שיש לה סימנים כו': **למעוטי דבר שאינו מסויים**. שאין לצעלים סימן צו שפטור מכפל: באבירה

פרטי התם והיכי הוה מצי למכתביניהו א"כ הייתי ממעט עופות טמאים משבועה אלא ע"כ אם תמעט מכפל ג"כ משבועה תמעטם ועוד אי הוה כתיב להו התם לא הוה דרשינן להו גבי כפל אלא גבי שבעה אלא פשיטא לן דהני קראי קיימי אכפל ושבעה וי"ל כסף או כלים אינטריך^ו לכדררשינן בשבעות מה כלים שנים כו' והא דדרשינן ליה צפ' הזהב (שם) לכללי ופרטי וכללי אילו לא נאמר קאמר כלומר אילו לא נאמר על כל דבר פשע היינו דורשינן מיעוט קרקעות ועצדים ושטרות מקרא דכי יתן אכל השמא דכתיב על כל דבר פשע אייתר ליה כסף או כלים למה כלים שנים ולפי מה שפירשתי דכפל ושבעה הכל אחד כי היכי דדרשינן לענין שבעה מה כלים שנים הכי נמי לענין כפל וכן הא דממעטינן דבר שאינו מסויים הו^ו צין לענין שבעה צין לענין כפל ואפי' היכא דנשבע על ידי גלגול בדבר שאינו מסויים פטור הוא מכפל: (לעיל) **אָלָא כֹּף רִיבּוּיָא**. אע"ג דצברייתא דריש להו כלל ופרט וכלל לאו משום דדריש לקרא הכי אלא מאיזה טעם שיהיה מרבינן כל דבר המתלטל וגופו ממון ולפי שדרשה זו שגורה בגמרא נקט בענין זה: **חֹדֶר לְמַעוֹטֵי** קרקעות. שטרות הוה ליה למעוטי ברישא דדמי טפי למעוטי כדמוכח לקמן צפ' בתרא (ד' קק:) דלמאן דדריש ריבויי ומיעוטי לא הוה ממעט אלא שטרות: **וְחֹדֶר לְמַעוֹטֵי עֵבְרִים**. אע"ג דלעיל ילפינן עבדים מדאחקוש לקרקעות הכא כיון דכתיב כל ריבויא צעי לכל חד מיעוט באפי נפשיה:

דְּבַר שְׂאִינוּ מְסוּיִים. פירש הקונטרס דבר שאין לצעלים סימן צו וקשה מה לי יש צו סימן מה לי אין צו סימן ומפרש ריב"א כגון ההיא דתנן בשבעות הדיינין (שבעות ד' מ: ושם ד"ה על) אין נשבעין אלא על דבר שצמדה וצמחקל ושבמנין לאפוקי צית מלא מסרתי לך וכים מלא והלה אומר מה שהנחת אחא נוטל אכל זה אומר עד החלון וזה אומר עד היוז חייב ומנא ליה הא סברא אי לא משום דדרשינן משלמה ועוד היינו יכולין לפרש דבר המסויים כי ההיא דפרק הזהב (ב"מ ד' מו.) מה נעל דבר מסויים כו' *לאפוקי חצי רימון וחצי אגוז דלא וכן אמרינן לקמן (דף סד:) גבי דרשה דהמנא תמנא דאמר שדי חמור צין המנא תמנא למעוטי דבר שאינו מסויים היינו חצי רימון וחצי אגוז דממעט להו מכפל ודבר שצמדה וצמחקל ושבמנין דמלכרי גבי חיוצ שבעה חיפוק ליה ממשמעות דכי הוא זה ויש ספרים *דגרסי לקמן לאתויי דבר שאינו מסויים ואין נראה דמאיכא הוה ס"ד למעוטי דאינטריך קרא לאתויי דאף על גב דממעטינן ליה לענין טוען טענת גנב מכפל בגנב עמא מהיכא אחי אלא למעוטי גרם ואף על פי שנתמעט מגנב עמאום צפסוק הראשון אין למעט בכך צפסוק האחרון עד שימעט הכתוב צהדיא דהא קרקעות עצדים ושטרות אינטריך למעוטי ולא ילפינן מהדדי: והעדים

מרובה פרק שביעי בבא קמא

סג.

וְרַעְיוֹהוּ אָמַר רַחֲמֵנָא. ולא הקדש חימה לר"י ומאי אינטריך רעהו למעוטי הקדש מכפל צטוען טענת גנב הא ליכא שבעה צהקדש ולמסקנא דנפיק כפל ושבעה מחד קרא א"ש וא"ת דלקמן נפקא לן בפרקין (ד' עו.) למעט הקדש מוגנב מצית האיש ולא מצית הקדש וי"ל

דהתם נמי לא מאיש קדריש דגבי הקדש נמי שיץ לשון איש ולא משום דכתיב (שמות טו) ה' איש מלחמה אלא משום דנכל דצר שהוא לשון זכר שיץ לשון איש ואשה על לשון נקבה כגון אשה אל אחותה צקרקס (שם כו) אלא התם ה"פ מצית איש דשיץ ציה רעהו כדכתיב ולא מצית הקדש ואגב דגבי גנב *אינטריך למנקט האי לישנא למידרש ולא מצית האגב נקט ליה נמי לענין הקדש^א: **דְּהָא כֹּף חֵד וַחַד דְּרִישִׁין כֹּףֿ וּפְרָט בְּאִפִּי נַפְשִׁיהּ**. וא"ת והא לקמן גבי ונתת הכסף בבל דרשינן כולוהו פרטי צאחת ובפרק קמא דקדושין (ד' יו.) ושם) גבי הענקה וי"ל כיון דכתיב על אכל פרטא כדכתיב על שור על חמור על שה על שלמה ש"מ למידרש כל חד וחד פרטא באפי נפשיה אי נמי ע"כ אית לן למידרש כל חד פרטא באפי נפשיה ולמעט עופות דאי לאו הכי לשחוק מכולוהו פרטי ולכתוב שלמה לחודיה ומו לא דמשלמה אחי כל מיילי צין בעלי חיים צין אינס צ"ח מכלל ופרט וכלל דמשום דהוו צ"ח לא גריעי והשתא דתחילה כשהקשה ואימא מה הפרט מפורש דבר שנכלמו מטמאה כו' הו"מ למפדך קושיא אחרימי לפי מה שסובר דאמרין מה הפרט מפורש דבר המתלטל וגופו ממון לא לכתוב אלא שלמה לחודיה ולשחוק מכל שאר פרטי אלא הא עדיפא ליה למיפדך שמקשה דאפי' מה שאמר אין אחת: **דְּלָא מַטְמֵא נִבְלָתוֹ**. כדממעט להו צתורת נבחים וצוצמים צפ' חטאת [העוף] (ד' סט:):

לְמַה י'. למהדר למכתב כללא אחרינא אלא לאו ש"מ כל ריבויא הוא לפי מאי דמסיק השמא

(כל ריבויא הוא השמא) נפיק מקרא דהכא כפל ושבעה וא"ת ל"ל דכתב רחמנא כל הני פרטי לא לכתוב אלא כסף ומינה שמעינן דבר המתלטל וגופו ממון מכלל ופרט וכלל וכי מימא שאל הייתי דורשו לכלל ופרט משום דאינטריך כדררשינן בשבעות (דף נט:) ושם ד"ה מה) מה כלים שנים והא ע"כ כלל ופרט דרשינן ליה בזהב (צ"מ דף מ: ושם ד"ה כי) לענין שבעה דאין נשבעין על הקרקעות ועל עבדים ושטרות וכפל ושבעה הכל אחד מדקאמר לכתביניהו להנך פרטי והיכי הוה מצי למכתביניהו א"כ הייתי ממעט עופות טמאים משבועה אלא ע"כ אם תמעטם מכפל ג"כ משבועה תמעטם ועוד אי הוה כתיב להו התם לא הוה דרשינן להו גבי כפל אלא גבי שבעה אלא פשיטא לן דהני קראי קיימי אכפל ושבעה וי"ל כסף או כלים אינטריך^ו לכדררשינן בשבעות מה כלים שנים כו' והא דדרשינן ליה צפ' הזהב (שם) לכללי ופרטי וכללי אילו לא נאמר קאמר כלומר אילו לא נאמר על כל דבר פשע היינו דורשינן מיעוט קרקעות ועצדים ושטרות מקרא דכי יתן אכל השמא דכתיב על כל דבר פשע אייתר ליה כסף או כלים למה כלים שנים ולפי מה שפירשתי דכפל ושבעה הכל אחד כי היכי דדרשינן לענין שבעה מה כלים שנים הכי נמי לענין כפל וכן הא דממעטינן דבר שאינו מסויים הו^ו צין לענין שבעה צין לענין כפל ואפי' היכא דנשבע על ידי גלגול בדבר שאינו מסויים פטור הוא מכפל: (לעיל) **אָלָא כֹּף רִיבּוּיָא**. אע"ג דצברייתא דריש להו כלל ופרט וכלל לאו משום דדריש לקרא הכי אלא מאיזה טעם שיהיה מרבינן כל דבר המתלטל וגופו ממון ולפי שדרשה זו שגורה בגמרא נקט בענין זה: **חֹדֶר לְמַעוֹטֵי** קרקעות. שטרות הוה ליה למעוטי ברישא דדמי טפי למעוטי כדמוכח לקמן צפ' בתרא (ד' קק:) דלמאן דדריש ריבויי ומיעוטי לא הוה ממעט אלא שטרות: **וְחֹדֶר לְמַעוֹטֵי עֵבְרִים**. אע"ג דלעיל ילפינן עבדים מדאחקוש לקרקעות הכא כיון דכתיב כל ריבויא צעי לכל חד מיעוט באפי נפשיה:

דְּבַר שְׂאִינוּ מְסוּיִים. פירש הקונטרס דבר שאין לצעלים סימן צו וקשה מה לי יש צו סימן מה לי אין צו סימן ומפרש ריב"א כגון ההיא דתנן בשבעות הדיינין (שבעות ד' מ: ושם ד"ה על) אין נשבעין אלא על דבר שצמדה וצמחקל ושבמנין לאפוקי צית מלא מסרתי לך וכים מלא והלה אומר מה שהנחת אחא נוטל אכל זה אומר עד החלון וזה אומר עד היוז חייב ומנא ליה הא סברא אי לא משום דדרשינן משלמה ועוד היינו יכולין לפרש דבר המסויים כי ההיא דפרק הזהב (ב"מ ד' מו.) מה נעל דבר מסויים כו' *לאפוקי חצי רימון וחצי אגוז דלא וכן אמרינן לקמן (דף סד:) גבי דרשה דהמנא תמנא דאמר שדי חמור צין המנא תמנא למעוטי דבר שאינו מסויים היינו חצי רימון וחצי אגוז דממעט להו מכפל ודבר שצמדה וצמחקל ושבמנין דמלכרי גבי חיוצ שבעה חיפוק ליה ממשמעות דכי הוא זה ויש ספרים *דגרסי לקמן לאתויי דבר שאינו מסויים ואין נראה דמאיכא הוה ס"ד למעוטי דאינטריך קרא לאתויי דאף על גב דממעטינן ליה לענין טוען טענת גנב מכפל בגנב עמא מהיכא אחי אלא למעוטי גרם ואף על פי שנתמעט מגנב עמאום צפסוק הראשון אין למעט בכך צפסוק האחרון עד שימעט הכתוב צהדיא דהא קרקעות עצדים ושטרות אינטריך למעוטי ולא ילפינן מהדדי: והעדים

תורה אור

- ↑ וְתַתָּהּ תִּפְסֹף בְּכֹל אֲשֶׁר תֵּאָמַר נִפְשֶׁךָ בְּבִקֵּר וּבִצְאָן וּבִיּוֹן וּבְשֹׁכֵר וּבְכֹל אֲשֶׁר תִּשְׁאַלְךָ נִפְשֶׁךָ וְאִבְלָתָּ שָׁם לִפְנֵי יְיָ אֱלֹהֶיךָ וְשִׁמְחָתָּ אֶתְּהָ וּבִיתְךָ: דברים יד כו
- ↑ כִּי יִתֵּן אִישׁ אֶל רֵעֵהוּ כֶּסֶף או כְּלִים לְשֹׁמֵר וְגַבַּב מִבֵּית הָאִישׁ אִם יִקְרָא הַגָּבַב יִשְׁלַם שְׂכָרָם: שמות כב ו

רבינו חננאל

ושקלינן וטרינן, ומרבינן עופות טהורות דאית בהו טומאה ... טמאה בבית הבליעה, משום דהא קרא (יותב) יתמא' אלא עופות טמאין דלית לנבילתן טמא..., מנין שוה הדין נוהג בהן. ופריקנן, כלל הוא שדינן אותו בכלל ופרט, אבל כגון על כל דבר פ'נשע ריבויא הוא, ואפילו עופות טמאין, ואקשינן, וכל היכא דכת' כל ריבויא הוא, והא גבי מעשר [דכת' כל דוד] שינן ליה בכלל ופרט, ודבריים פשוטין הן. שְׁלָקָה למעוטי דבר שאינו מסויים בטע' [...].